

עין משפט
נר מצוה

יד:

איבעיא דהו דרבנן אית דהו גו"ש ומפקין דיה לחומש או דרמא בו. קשה לרבינו אלחנן אמאי לא גילף מנייהו ג"ש נהי דבנין אב לא גלפינן מניייהו מ"מ ג"ש גילף מניייהו וגרסא לר' מדליטערין למיכתב חומש גבי מקדיש שדה אחוזה וגבי מקדיש את ביתו ומזינו למילף חד מחבריה בג"ש ולא ילפינן אלא כתב חומש לכל חד וחד ש"מ שני כתובין הנאים כחד ולא ילפינן מניייהו בעלמא אפילו בג"ש:
במועד אין בתם דא לימא מתני' דלא כרבי עקיבא בו.
אסיפא דסיפא קאי דקמני חבל בזה ובוה משלם נזק שלם אצל לא מני למימר דקאי אהמית העבד ולא אהמית בן חורין דבסא לא פליג רבי עקיבא דתם אינו משלם לא כופר ולא שלשים של עבד כדאיתא בצ"ק צפ' שור שנגח ד' וס' (דף מנ):
י'אמרו בת מלכים חמישים בת הדיוות חמשים.
ס' תימא קצת דבמשנה תני אחד הגדולה שבכהונה ואחד הקטנה שבישראל נותן חמשים ומאי שנא דהכא מוזכר בגמ' הגדולה בת מלכים אינו מבשנה תנא גדולה שבכהונה:
הוו

²**במספר שני תבואות אמר רחמנא** ¹⁰ והאי לאו בני תבואה נינהו לא ²גאלן ¹⁰ חוזרת לבעלים ביובל מאי טעמא ³ושב לאחוזתו אמר רחמנא והאי ¹¹נמי אחוזה היא ד'הקדיש אילנות פודה בשוויהן מאי טעמא ⁴בית זרע אמר רחמנא ולא אילנות ¹²לא גאלן אין יוצאין לכהנים ביובל ⁵והיה השדה אמר רחמנא ולא אילנות ¹³ומכר אילנות אין גגאלין משתי שנים מאי טעמא שני תבואות אמר רחמנא והני לאו בני זריעה נינהו לא גאלן יוצאין ¹⁴ביובל מאי טעמא שדה אמר רחמנא ¹⁵כל דהו מכר ¹⁶מרשין גגאלין פחות משתי שנים מאי טעמא שני תבואות אמר רחמנא והני בני תבואות נינהו לא גאלן אין ¹⁶חוזרת לבעלים ביובל מאי טעמא ושב לאחוזתו אמר רחמנא ולא אילנות אמר רחמנא והני בני תבואות נינהו לא גאלן אין ¹⁷חוזרת לבעלים ביובל מאי טעמא ושב לאחוזתו אמר רחמנא ולא אילנות אמר רחמנא והני בני תבואות נינהו לא גאלן ¹⁸וכי תימא אילנות אקדיש ארעא לא אקדיש והאמרי נהדרעי ¹⁹מאן דמזבן ליה דקלא לחבריה קני ליה משיפולא ועד תהומא לאו מי איתמר עלה ¹⁷בבא מחמת טענה:
טו שדה מקנה נותן שוויו:
תנו רבנן ⁶במכסת מה ¹⁰ בא ללמוד לפי שנאמר זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף יכול אף שדה מקנה בן תלמוד לומר מכסת רבי אליעזר אומר נאמר כאן וחשב ונאמר להלן וחשב מה להלן דבר קצוב אף כאן דבר קצוב איבעיא להו רבנן אית להו גזירה שוה ומפקין ליה לחומש או דלמא לית להו גזירה שוה ולית להו ¹¹לחומש אמר רבא מסתברא לית להו גזירה שוה מדגלי רחמנ' חומש גבי שדה אחוזה וגבי מקדיש ביתו הוו ליה שני כתובין הבאין כאחד ¹²וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין ולמ"ד מלמדין מדגלי רחמנא חומש במעשר ¹³בבהמה טהורה ובבהמה טמאה הוה ליה טובא ואין מלמדין תניא כוותיה דרבא ולא מטעמיה ¹⁴תניא במכסת הערברך הקישו הכתוב לערכין מה ערכין אין מוסיף חומש אף ¹⁵שדה מקנה אין מוסיף חומש:
מתני' בשור המועד שהמית את העבד להקל ולהחמיר כיצד ¹⁶אחד שהמית את הנאה שבעבדים ואת הכעור שבעבדים נותן שלשים סלע המית בן חורין נותן שוויו חבל בזה ובוה נותן נזק שלם:
גמ' במועד אין בתם לא לימא מתני' דלא כרבי עקיבא ¹⁷דתנן רבי עקיבא אומר ¹⁸אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם אפילו תימא רבי עקיבא הוא הדין דאפילו תם נמי ואיירי דקא בעי למתנא סיפא המית עבד המית בן חורין דבמועד הוא דמשכחת לה בתם לא משכחת לה משום הכי קתני מועד:
מתני' באונם ובמפתה להקל ולהחמיר כיצד ¹⁹אחד שאנס ופיתה את ²⁰גדולה שבכהונה ואת הקמנה שבישראל נותן חמשים ²¹זו סלעים והבושת והפגם הכל לפי המבייש והמתבייש:
גמ' ²²אמאי אימא חמשים סלעים אמר רחמנא מכל מילי אמר רב זעירא יאמרו בעל בת מלכים חמשים בעל בת הדיוטות חמשים א"ל אביי א"ה גבי עבד נמי יאמרו עבד נוקב מרגלית שלשים עבד עושה מעשה מוחט שלשים אלא אמר רב זעירא

יש בערכין פרק שלישי ערכין

¹ סלמוד לומר וכו' שדה שאינה ראויה להיום שדה אחוזה.
יש לה דין שדה מקנה לפדות בשויה יתמה זו כו' ואח"כ הקדישה.
דבשעת הקדש הויא שדה אחוזה אצל הקדישה ואח"כ מת אביז אינה אלא כשדה מקנה ²אי משום קרא.
דאשר לא משדה אחוזתו דלמא לאו למעוטי הקדישה ואח"כ מת אביז אלא למעוטי מת אביז ואח"כ הקדישה וכדדרש ליה רבי מאיר ³בפר פטיון.
ויכין דבשעת פטיון מת אביז הויא לה שדה אחוזה:
א"כ דלכרי' מאיר הוא דאמא לכמוז רחמנא וכו':
פודן בשוין.
ואע"ג דלחמוה נינהו:
לא גאלם. ומכרם גוזר לאחר:
יואלין לכהנים **ציונל** כדכתיב (ויקרא כ) **ואם לא יגאל וגו'** וכתיב והיה השדה צאלה ציונל וגו':
שדה אמר רחמנא.
והיה השדה צאלה ציונל וגו' (שם):
פוסה משתי שנים.
ואע"ג דמוכר קרקע לחזירו אין רשאי לה' לגאול עד ששהא שמי שנים ביד הלוקח כדכתיב (שם כ) **במספר שני תבואות וגו'.**
א לא גאלם אין **יואלין** לכהנים ציונל.
אם מכרם גוזר לאחר:
ולפיכך אלבז ארעייהו.
א מכר מושב האילן ולהדור לצעלים **אגב** ארעייהו **אם** מכרן והגיע היובל ואמאי **בז** אמר מכר צאלות ולא גאלם אין חורין לצעלים ציונל:
משפולא. מקום מושב האילן עד תהומו:
מחמת טענה. שטעונו **בז** שהזכיר לו שם קרקע ⁽⁴⁾ (דף כד):
שדה מקנה כתיב (שם כ) **ומשכ לו הכהן את מכסת הערברך: לפי שנאמר.**
בגאולת שדה אחוזה זרע חומר שעורים:
פ"ל מכסת. מנין דמני דהיינו כה' שווין:
נאמר כלן. בשדה מקנה ולהלן בשדה אחוזה:
דני קלזו. חמשים כסף:
מי אים להו דך גזירה שוה.
דומשכ ומפקין ליה לחומש למילף חומש אשדה מקנה משדה אחוזה:
חומש בשדה אחוזה ובמקדיש בית כפרשת בחקתי ⁽⁵⁾ (דנא.
דלץ חומש בשדה מקנה:
ולא מעטמיה. דלילו טעמא דריבא מדגלי חומש בכל דהו דוכמי' ומועמא דכריימא ⁽⁶⁾ מדהיקישו לערכין לאדם שהערין עצמו או חזירו:
ברתני' המים בן חורין נוטן שויו. דכתיב במועד (שמות כה) **אם כופר יושט עליו וגו' ותמיא בצ"ק** (מ).
ונמן פטיון נפשו ב' דמי ניזק: חבל בזה ובוה. שני צעזעז בין בן חורין ולא המימו משלם נזק שלם:
גמ' במועד אין צנס לא.
אסיפא קאי דקמני חבל בזה ובוה כו' דרישא פשיטא לן דקנס דעבד לא שייך צנס דכתיב צנס ובעל השור נקי ואמר' **בצ"ק צפ' שור שנגח** ארכבעה וחמשה (דף מה).
נקי מדמי עבד וקמני דמי המית בן חורין צנס שויו ודמי כופר לא שייך צנס דהתם נמי אמרינן **נקי מחלי כופר: אף תם שחבל באדם וכו'.**
בצ"ק צפ' המימא את הכז' (ג.) שני שוורים תמיס שחבלו זה בזה כו' ר' עקינא אומר אף תם שחבל באדם משלם צמותר נזק שלם והיינו צמותר אם חבל גס האדם בשור ושמו צית דין חבלה

ומפקין ליה לגבי' לחומש דמה שדה אחוזה מוסיף חומש אף שדה מקנה מוסיף חומש:
או דלמא לית להו ג"ש ולית להו חומש.
בשדה מקנה: הוו להו שוכא.
כתובים [הבאין כאחד] ואין מלמדין:
ב ⁽⁷⁾ [אין מבכת אלא דמים. כלומר נותן את שוויון]:
והדמות סבב לה'.
שהיה נותן בישירות נפש אחד מחמש המאות ולא היה מפיסד:
מה ערכין. ערכי אדם [אין מוסיף חומש:
מתני': המית בן חורין] נותן את שוויו.
של בעל השור והיוני כופר ואם תמצא לומר שוויו של מומת היוני דמים כדאמרין בבבא קמא:
חבל בזה ובוה. שאם חבל שור המועד בין בעבד בין בבן חורין משלם נזק שלם:
גמ' מועד אין תם.
כלומר מועד משלם נזק שלם אם חבל באדם אבל תם לא משלם אלא חצי נזק:
[משלם] במותר.
מי שחבל ⁽⁸⁾ [חבל לפי] המבייש והמתבייש.
שאם בייש אדם חשוב אינו משלם כמו שאם בייש הדיוט אי נמי בייש חשובה משלם ויתר אלא שים מוסיף לבת החשובים בשותן]:
אי הכי גבי עבד נפי יאמרו בו. וקיי' דבין להו ובין ליה שלשים ותו לא:
אילו

ומפקין ליה לגבי' לחומש דמה שדה אחוזה מוסיף חומש אף שדה מקנה מוסיף חומש:
או דלמא לית להו ג"ש ולית להו חומש.
בשדה מקנה: הוו להו שוכא.
כתובים [הבאין כאחד] ואין מלמדין:
ב ⁽⁸⁾ [אין מבכת אלא דמים. כלומר נותן את שוויון]:
והדמות סבב לה'.
שהיה נותן בישירות נפש אחד מחמש המאות ולא היה מפיסד:
מה ערכין. ערכי אדם [אין מוסיף חומש:
מתני': המית בן חורין] נותן את שוויו.
של בעל השור והיוני כופר ואם תמצא לומר שוויו של מומת היוני דמים כדאמרין בבבא קמא:
חבל בזה ובוה. שאם חבל שור המועד בין בעבד בין בבן חורין משלם נזק שלם:
גמ' מועד אין תם.
כלומר מועד משלם נזק שלם אם חבל באדם אבל תם לא משלם אלא חצי נזק:
[משלם] במותר.
מי שחבל ⁽⁹⁾ [חבל לפי] המבייש והמתבייש.
שאם בייש אדם חשוב אינו משלם כמו שאם בייש הדיוט אי נמי בייש חשובה משלם ויתר אלא שים מוסיף לבת החשובים בשותן]:
אי הכי גבי עבד נפי יאמרו בו. וקיי' דבין להו ובין ליה שלשים ותו לא:
אילו

שיטה מקובצת

רבי אליעזר מוקי גזיש לדבר קצוב וממעט חומש מהיקשא דערבין.
הרא"ש ז"ל:
וכא שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין.
גליון.
בנין מוכח דשני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין אפילו בגזיש.
וקשה היאך מורגז חומש בעט רביע קדש ממשער בפי' דקדושין (דף נד:)
וא הוו להו שני כתובים הבאים כאחד.
וי"ל דלאו גזיש גמורת היא דקדש קדש אלא גלויי מילתא בעלמא דכל חומר קדש שישנו במעשר ישנו בטעם רביעי והואיל וברך בין שני דקדושין וגלויין בירושלים ומתחילין לא לעיני' ובעיני' תורה קדשתן שוה.
הרא"ש ז"ל:
במועד אין בו.
אסיפא דסיפא קאי קדתינה חבל בזה ובוה דראי' לפרש דקאי אהמית את העבד ולא אהמית בן חורין דביה לא פליג ר"ע דתם אינו משלם לא כופר ולא שלשים של עבד כדאיתא בפי' שור שנגח ד' (ד' (ב"ק מא: מכו).
תוס':

מסורת הש"ס

א כ"ז לו:
ב וקדושין כד.
ו ז"ל.
ג כ"ק ה.
ג [מכנ].
ד כמותם מ.
ה [מכל' שייך שור לע"ל].
ו ע"כ שייך לע"ל.
ז (ע"ל).
ח [ויקרא כז].
ט [שמות כאל].

תורה אור השלם

1. ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אֲחֻזתו יקדיש לך:
ויקרא כו כב
2. במספר שנים אתר היובל תקנה נאות עמיתך במספר שני תבואת יוקר ויקרא כה טו
3. וחשב את שני ממקרו ויחשיב את העדף לאיש אשר קבר לו ושב לאֲחֻזתו:
ויקרא כה טו
4. ואם משדה אֲחֻזתו יקדיש איש לַיהוָה ערברך לפי רצונו זרע חומר שערים בַּחֲמִשִּׁים שֶׁקֶל כֶּסֶף:
ויקרא כו טז
5. וְהָיָה הַשָּׂדֶה בְּצִנְתּוֹ בְּיֻבֵּל קִדֵּשׁ לַיהוָה כְּשֶׁדֶּה הַתּוֹרָה לִבְנֵי תִּהְיֶה אֲחֻזָּתוֹ:
ויקרא כו כא
6. וחשב לו הבתן את מכסת הערברך עד שנת היובל ונתן את הערברך ביום ההוא קדש לַיהוָה:
ויקרא כו כב

רבינו גרשום

[מ] א קא סברת דמשום קרא דקא דרשי שדה שאינה ראויה ההואן קרא לכדרי' מאיר איתא ולידריה מסתבר טפי.
[א] לאא דאדיל בתי' פטיון:
אמר רב נתנן בר יצחק לעולם רבי יהודה ורבי שמעון בעלמא אלו אבדו בתר פטיון והכא גבי לכת שדה מאכיו מיט' אדיל בתר פטיון קרא אשבחי ודרוש מקרא יתירא דאיכ' דלא אולין בתר פטיון לכתובי אם [את] שדה מקנתו אשר לא אחוזתו אי נמי [אשר לא] שדה אחוזתו מאי משדה ש"מ שאינה ראויה להיות כו':
מרששים. שדה מליאה סלעים שאינה ראויה לזרע:
שדה כה' דהו בין ראוי לזרע:
בין אין ראוי לזרע:
גגאלין פחות בב' שנים. דאמרי לקמן המוכר שדהו בשעת היובל אינו מותר לגאול פחות בב' שנים שנאמר במספר שני תבואות ימכר וכן:
לפ' לאחוזתו. דאחוזתו היא כמות שהיא:
אין יוצאין לבתנים ביובל. בשדה אחוזה אלא לעולם בעלים רשאין לפדותה:
ליפרקו אגב ארעייהו. [זרע חומר שעורים בני שקל:
וליהדרו לבקל ביובל אגב ארעייהו.
הוכח דמכרן:
משיפולא ועד תהומא.
שיפוליו שיליו מסביבות רשישו ולמטה עד התהום:
[כי אמר נהדרשין בבא מחמת טענה. כשטועין שלקח הקרקע מקום מושב האילן (עצמנו) [צמור] וכבר יש לו שני חוקה:
[מבכסת מה תל'.] דכתיב גבי מקנה דכתיב וחשב לו הבתן את מכסת הערברך] תל' מכסת ואין מכסת אלא דמים דמי שוויו כדאמרין לקמן:
[נאמר כאן וחשב ונאמר להלן. בשדה אחוזה וחשב לו הבתן את הכסף על פי השנים וגר מה להלן דבר קצוב זרע חומר שעורים בני שקל אף כאן נמי:
לרבנן דאמרי בשדה מקנה נותן את שוויו אית להו גזירה שוה וחשב וחשב

יא אמר פ"ד מהל' ערכין ה' טו:
יב ב מיי' פירא מהל' שמעיון ויובלת ה' יג וע"כ כ"מ:
יג ג מיי' שם ופ"ד מהל' ערכין ה' טה:
יד ד מיי' פ"ד מהלסת ערכין ה' טז:
טו ה' מיי' שם ה' טה:
טז ז מיי' פירא מהל' שמעיון ויובל ה' יד:
יז ז מיי' פ"ד מהלסת ערכין הלכה ט:
יח ח מיי' פירא מהל' מוקי חמתו ה' טז:
יט ט מיי' פ"ד מהלסת מוקי חמתו הלכה ג עוש"ע ח"מ סעוה תה עקף א' ומחמסת:
כ י מיי' פ"ד מהלסת ערכין הלכה ג:

הגהות הב"ח

(א) גבי' ואילו לר' יהודה:
(ב) שם מ"ר במכסת מהל' תלמוד לומר לפי שנאמר וזע:
(ג) רש"י ד"ה לא גאלן גי"ז או קאי אקדיש צאלות:
(ד) ד"ה מחמת טענה וכו' קרקע הס"ד ואח"כ מ"ה במכסת אצל שדה מקנה כתיב:

מוסף רש"י

אילו באו עליה בו.
הסבא מתקבילא שזין בוסת בכלל חמישים:
דל"כ אין הפרש בין בעל שולמה לבעל עומה, שנבעלה שאל מדרס, והסב' הוא ספרם צניינים, ש"מ גבי בוסת כיון שנפגמה ככר אין בוסתה רב כשולמה (בבבבבב).
תחת אשר עניה. גבי חמישים כסף כתיב, מכלל נדושת ופגם שאינם משום עינוי, שהרישין בשאר חובלין, אילו בכלל זה.
פגם הוא נזק הנישום נמי בשאר חבלות במילאבא פסקין.
כל לזנוי, יצר לו.
תבואה כהה (סוטה ט).
אילא מומין.
מן הקב"ה. אל מקרי לא גרם, שזין הפרש קרייה בין ממנו המלאך לליד שגדריה עולין, לממנו של רבים שאומרים על עצמן (סוטה לז).
בעל הבית. אלו הנוטל (שם).
אין יכול להוציא כליה. אם ספקים שם (שם).
פלגין ליבשה. וימנו לקבוע שם בוסת שאמרו (שמות ד) כי ה' נלחם לנם ונחללים, והיטי דמכר (שם טו) נטות וימק' כחללנוהו ארץ, שנשכח הקב"ה לאין שלא מעט על קרבנות (רשב"ם פסחים קיח).

שינויי נוסחאות

[א] שאינה.
כ"א ראויה להיות שדה (שם ט).
כ מת אביו (שם ט).
אשר לו שדה אחוזתו מאי (שם ט).
[ז] אחוזה יתירה שדה אחרונה להיות שדה אחרונה (שם ט).
[ח] פטיון בשויהו מאי (שם ט).
יואלין לכהנים ציונל וכוה (שם ט).
בצ"ק. תמצא שדה כל (שם ט).
[ח] תמצא והני לאו (שם ט).
[ט] גאלן חוזרין לבעלים (שם ט).
י והאי אחוזתו היא (תפכז נמי ממקן) (שם ט).
[י] אף חוזרין לבעלים (שם ט).
יג פודה בשויהו מאי (שם ט).
[יז] ארעייהו ולהדור לבעלים אגב ארעייהו וכו' (שם יז) עלה אמר רבא כנא (שם ט).

טו ובשדה מקנה נותן את שוויו (שם ט).
טז לחו חומש אמר (שם ט).
[יז] מנעמיה דתניא במכסת אין מכסת אלא דמים וכן הוא אומר (במדבר לא, כח) והדמות מכס לה' יכול יוסיף חומש ת"ל מכסת הערברך (שם יט) **הגדולה שבכהונה** (שם ט).
[כ] סלע וכו' ובבושת ובפגם הכל (שם ט).
[ל] לגואלה עד שמהא (שם ט).
[כז] ואמאי אמרת מכר (שם ט).
[כג] שמכר יעזר', **[דז]** קרקע בשעת קנין [הס"ד ומהס"ד] בשדה מקנה (שם ט).
[כט] דייטני שויו (שם ט).
[נ] דכריימא מהיקש הס"ד ומהס"ד לערכין] (שם ט).
[נז] תינת לא נמקח (שם ט).

יותר באחר:
דבמועד הוא דמשכחת לה.
דמשלמי הבעלים כופר:
בתם לא משכחת לה.
דכתיב ובעל השור נקי:
מתני'.

משום הכי. נקט דרישא מועד.
והאי דקאמר סיפא לאו סיפא ממש אלא סיפא דרישא קמני לה:
ברתני' פגם. מפרש ככתובות (ד' מ).
שמין אותה ממה אדם רוצה ליתן בין שפחה כמולה לשפחה כעולה להשאה לעבדו שיש לו קורת רוח הימנו:
גמ' מכל מיני. ובושת ופגם לא לימצי ⁽¹⁾ ליה:
צעל צם הדיוטות כו'. בתמיה.
אצל השמא כי יהיז בוסת יש חילוק בין צם מלכים לצנת הדיוטות:

^[1] כ"ה גי' רענו כלן דכתיימא וצמו שהגיה בטע"מ